لأحببت أن أموت وأنا مملوك)[1] .

٥-٦- الضعف البدني ، والعجز المالي ، والمرض ، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد ، وقد سبق ذكرها .

٧- عدم إذن الأبوين أو أحدهما ، إذا كان الجهاد تطوعاً ؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد ، فقال : (أحيٌّ والداك؟) قال : نعم ، قال : (ففيهما فجاهد)[2] ، فبر الوالدين فرض عين ، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة ، فيقدَّم فرض العين . فإذا تعيَّن الجهاد فليس لهما منعه ، ولا إذن لهما .

٨-الدَّيْن الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه ، وكان الجهاد تطوعاً ، لقوله ﷺ : (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين)[3] ، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن لغريمه .

٩-العَالِمُ الذي لا يوجد غيره في البلد ؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه ؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله ، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له .

---

(١) رواه البخاري برقم (٢٥٤٨) ، وقوله : (والذي نفسي بيده) الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة .

(٢) رواه البخاري برقم (٣٠٠٤) ، ومسلم برقم (٢٥٤٩) .

(٣) رواه مسلم برقم (١٨٨٦) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .